

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5572 -
5573/2539

นาง ดวงจันทร์ แซ่เซียว หรือฤทธิ์อุดม
พันธ์ กับพวก

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.) กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 443

แม้โจทก์ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาก็ไม่ได้หมายความว่า
โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิแปลงศพบุตรให้สมแก่ฐานานุรูปโจทก์ทั้งสองได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียก
โจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเป็น
ทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่ 2 ได้ขั้บรถยนต์หัวลากจูง 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 71-
7053 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความเร็ว
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง เป็น
เหตุให้เจ็ยวชนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 5 ต-8913
ซึ่งมีนางสาวยุวดี บุตรโจทก์ที่ 1 เป็นคนขับนางสาวยุวพรบุตรโจทก์ที่ 1 และนางสาว

วราพร บุตรโจทก์ที่ 2 นั่งซ้อนท้ายล้มคว่ำลง และบุคคลทั้งสามถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งสองได้ร่วมกันจัดงานศพเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 136,900 บาท จากการตายของบุตรเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองต้องขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูจากบุตรคนละ 2,000,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ทั้งสองยังต้องจ่ายค่าพาหนะไปติดต่อขอรับศพและจัดงานศพอีกรายละ 2,800 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 4,094,066.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 94,066.66 บาท นับแต่วันละเมิดและของต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันที่มิคำพิพากษาจนถึงวันชำระเสร็จและแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 2,048,433.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 48,433.33 บาท นับแต่วันทำละเมิดและของต้นเงิน 2,000,000 บาท นับแต่วันที่มิคำพิพากษาจนถึงวันชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองสำนวนให้การทำงานเดียวกันว่าโจทก์ทั้งสองเรียกร้องค่าเสียหายมาเป็นจำนวนสูงกว่าความเป็นจริงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,163,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 83,400 บาท นับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2534 และของจำนวน 1,080,000 บาท นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2537 จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และชำระเงินจำนวน 583,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 43,100 บาท นับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2534 และของต้นเงิน 540,000 บาท นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2537 จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 นอกจากนี้ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ทั้งสองประการแรกว่า ค่าปลงศพที่โจทก์ทั้งสองใช้จ่ายไปนั้นสูงเกินฐานานุรูปหรือไม่ ตามบัญชีค่าใช้จ่ายในการปลงศพ เอกสารหมาย จ.4 ที่โจทก์ทั้งสองนำสืบว่าได้ใช้จ่าย ไปในการปลงศพผู้ตายทั้งสามนั้นเห็นว่า โจทก์ทั้งสองได้จัดการปลงศพตามประเพณี คนจีน ศาลล่างทั้งสองได้พิจารณากำหนดให้ตามความเหมาะสม ไม่ได้กำหนดให้เต็ม จำนวนทุกรายการตามที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว แม้ว่าโจทก์ทั้งสองจะได้รับ อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์ทั้งสองจะไม่มีสิทธิ ปลงศพบุตรโจทก์ทั้งสองให้สมแก่ฐานานุรูปโจทก์ทั้งสองได้ ค่าใช้จ่ายตามเอกสาร หมาย จ.4 เมื่อพิจารณาแล้วเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นตามประเพณีและเหมาะสม ในการปลงศพและจำเลยทั้งสองก็ไม่สามารถนำสืบหักล้างได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้ใช้ จ่ายไปในการปลงศพมากเกินไปกว่าความจำเป็น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการปลงศพของ โจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นการฟุ่มเฟือยในฐานะคนรวมเกินกว่าความจำเป็นตามที่จำเลย ทั้งสองฎีกาแต่อย่างใด ศาลล่างทั้งสองได้พิจารณากำหนดให้ตามความจำเป็นและเป็น จำนวนปานกลางที่เหมาะสมแก่ฐานานุรูปของโจทก์ทั้งสองแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประการสุดท้ายว่าโจทก์ทั้ง สองสมควรได้รับค่าขาดไร้อุปการะจำนวนเท่าใด โจทก์ทั้งสองเรียกร้องค่าขาดไร้ อุปการะมารายละ 2,000,000 บาท นั้นเห็นว่าผู้ตายทั้งสามยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เมื่อจบการศึกษาและมืงานทำผู้ตายทั้งสามสามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสอง ได้อย่างเต็มที่ในฐานะของบุตรที่จะอุปการะเลี้ยงดูมารดาของตนที่ศาลล่างทั้งสอง กำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้โจทก์ทั้งสองเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี สำหรับผู้ตายแต่ละคนนั้นแม้ตามความเป็นจริงจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวจะไม่ สามารถทดแทนความสูญเสียของโจทก์ทั้งสองได้ แต่ก็ป็นค่าขาดไร้อุปการะที่เหมาะสม

สมแก้พฤติกรรมแห่งรูปคดีแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของ
จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>